



Deutscher Bundestag

Ausschuss für Digitales
und Staatsmodernisierung

Protokollauszug der 8. Sitzung

Ausschuss für Digitales und Staatsmodernisierung

Berlin, den 8. Oktober 2025, 14:30 Uhr
10557 Berlin, Konrad-Adenauer-Str. 1
Sitzungssaal: PLH E.600

Vorsitz: Hansjörg Durz, MdB

Tagesordnung

Tagesordnungspunkt 1 - öffentlich - Seite 04

Bericht der Bundesregierung zur Modernisierungs-
agenda für Staat und Verwaltung (Bund)

Selbstbefassung

Tagesordnungspunkt 2 - öffentlich - Seite 15

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung

**Entwurf eines Gesetzes zum Vertrag
über die Errichtung, den Betrieb und
die Weiterentwicklung des Nationalen
Once-Only-Technical-Systems (NOOTS) –
Vertrag zur Ausführung von Artikel 91c Absatz 1,
Absatz 2 GG – NOOTS-Staatsvertrag**

BT-Drucksache 21/538

Federführend:

Ausschuss für Digitales und Staatsmodernisierung

Mitberatend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz
Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und
Kommunen



b) Unterrichtung durch die Bundesregierung

**Entwurf eines Gesetzes zum Vertrag
über die Errichtung, den Betrieb und
die Weiterentwicklung des Nationalen
Once-Only-Technical-Systems (NOOTS) –
Vertrag zur Ausführung von Artikel 91c Absatz 1,
Absatz 2 GG – NOOTS-Staatsvertrag
–Drucksache 21/538 –
Stellungnahme des Bundesrates
BT-Drucksache 21/894**

Federführend:

Ausschuss für Digitales und Staatsmodernisierung

Mitberatend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und
Kommunen



Mitglieder des Ausschusses

	Ordentliche Mitglieder	Stellvertretende Mitglieder
CDU/CSU	Brinkhaus, Ralph Durz, Hansjörg Ebmeyer, Joachim Hoppermann, Franziska Körner, Dr. Konrad Pauls, Dr. Thomas Plum, Dr. Martin Reichel, Dr. Markus Schmidt, Henri Schulz, Marvin	Biadacz, Marc Dorn, Dr. Florian Ernst, Bastian Henrichmann, Marc Hoppenstedt, Dr. Hendrik Kemmer, Ronja Pilsinger, Dr. Stephan Pohlmann, Jan-Wilhelm Santos-Wintz, Catarina dos Steiniger, Johannes
AfD	Arpaschi, Alexander Ebenberger, Tobias Haise, Lars Jünger, Robin Maack, Sebastian Naujok, Edgar Rupp, Ruben	Fehre, Micha Gläser, Ronald Janich, Steffen Kaufmann, Dr. Michael König, Jörn Ladzinski, Thomas Storch, Beatrix von
SPD	Bettermann, Daniel Marvi, Parsa Mieves, Matthias David Schätzl, Johannes Wagner, Dr. Carolin Wallstein, Maja	Faeser, Nancy Gerster, Martin Mann, Holger Troff-Schaffarzyk, Anja Walter, Daniel Zorn, Armand
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	Dillschneider, Jeanne Heuberger, Dr. Moritz Lenhard, Rebecca Lührmann, Dr. Anna	Bär, Karl Brantner, Dr. Franziska Broßart, Victoria Stein, Sandra
Die Linke	Bremer, Anne-Mieke Lemke, Sonja Vogtschmidt, Donata	Achelwilm, Doris Bünger, Clara Ince, Cem



Tagesordnungspunkt 1 - öffentlich -

Bericht der Bundesregierung zur Modernisierungsagenda für Staat und Verwaltung (Bund)

Selbstbefassung

Der **Vorsitzende**: Wir kommen zu unseren öffentlichen Tagesordnungspunkten. Ich eröffne den öffentlichen Teil der 8. Sitzung des Ausschusses für Digitales und Staatsmodernisierung. Ich darf vorab die Besucherinnen und Besucher, alle die sich jetzt zugeschaltet haben, herzlich zur heutigen Sitzung des Ausschusses für Digitales und Staatsmodernisierung begrüßen. Ich weise rein formal darauf hin, dass das Fertigen von eigenen Ton- und Bildaufnahmen während der Sitzung nicht zulässig ist und Zuwiderhandlungen nach dem Hausrecht des Deutschen Bundestages zu einem dauernden Ausschluss von Sitzungen führen und strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen können. Wir steigen jetzt ein in Tagesordnungspunkt 1. Das ist eines der zentralen Vorhaben in dieser Legislaturperiode. Ich bin sehr froh, dass wir die Modernisierungsagenda sehr zeitnah nach dem Kabinettsbeschluss der letzten Woche im federführend zuständigen Ausschuss haben. Wir werden die Modernisierungsagenda sehr regelmäßig auf die Tagesordnung setzen, weil wir den entsprechenden Fortschritt nachvollziehen wollen. Wir haben uns vorgenommen, dass wir die einzelnen Ressorts dann nacheinander in den Ausschuss einladen werden, um zu erfahren, wie der Fortschritt bei den einzelnen Vorhaben, die dort niedergeschrieben sind, verläuft. Ich begrüße herzlich die Gäste zu diesem Tagesordnungspunkt. Das ist der Parlamentarische Staatssekretär Philipp Amthor (BMDS) und Dr. Dominik Böllhoff, Leitung der Abteilung „SB“. Ich darf jetzt um das Eingangsstatement bitten.

PStS **Philipp Amthor** (BMDS): Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank für die Gelegenheit, dass wir die Modernisierungsagenda – so wie eingeführt und wie es sich auch gehört – unmittelbar im Anschluss an die Klausurtagung des Kabinetts hier in der erstmöglichen Gelegenheit diskutieren können. Die Modernisierungsagenda für Staat und Verwaltung ist für das Themenfeld der Staatsmodernisierung eines der zentralen Vorhaben dieser Bundesregierung und bildete insoweit auch ein Kernstück der in der

vergangenen Woche stattgefundenen Kabinettsklausur der Bundesregierung in der Villa Borsig. Der Bundeskanzler hat diese Kabinettsklausur, die erste der Bundesregierung in dieser Wahlperiode, unter die Überschrift Staatsmodernisierung und Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit gestellt. Genau das ist auch der Geist, den dieses Dokument der Modernisierungsagenda atmet. Wir haben bereits im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir die Modernisierungsagenda im laufenden Jahr vorlegen wollen. Sie unterscheidet sich in gewisser Weise sehr deutlich von manchen Vorgaben eines Koalitionsvertrages. Eine Agenda vorzulegen – es geht nicht darum, dass das Vorlegen der Agenda der politische Akt ist, sondern es geht darum, dass wir mit der Modernisierungsagenda eine Umsetzungsagenda und einen Umsetzungsfahrplan für die gesamte Wahlperiode vorlegen wollen. Sie bildet einen Rahmen für eine ganze Reihe von Vorhaben und Projekten, die die Staatsmodernisierung in kurz-, mittel- und langfristigen Maßnahmen über die gesamte Wahlperiode prägen werden. Das gemeinsame Ziel ist es dabei, unseren Staat schneller, digitaler und handlungsfähiger zu machen. Dafür haben alle Ressorts, Maßnahmen und Projekte entwickelt und beigetragen. Ich bin froh, dass unser Ausschuss hier der erste Ausschuss ist, der sich mit dieser Agenda beschäftigt. Sie ist ausdrücklich nicht nur eine Modernisierungsagenda des Bundesministeriums für Digitales und Staatsmodernisierung und nicht nur eine Agenda für diesen Ausschuss, sondern es ist eine Agenda der gesamten Bundesregierung mit Beiträgen und Vorhaben aller Ressorts und sollte uns deswegen auch in der Breite des Parlaments beschäftigen. Im inhaltlichen Kern des Dokuments gibt es zwei wesentliche Teile: Einerseits gut zwei Dutzend Hebelprojekte, die ganz konkret zeigen, wie diese Bundesregierung das Leben der Menschen mit konkreten Vorhaben für die Staatsmodernisierung einfacher und besser machen will. Ich will drei herausgreifen, die wir uns dafür vorgenommen haben. Da ist das wichtige Vorhaben der 24-Stunden-Gründung, mit dem wir die über 6.000 Prozessvarianten zusammenführen wollen, mit denen man in Deutschland ein Unternehmen gründen kann. Dafür soll es eine einheitliche, bessere Lösung geben. Es geht eben nicht nur um Wirtschaft, nicht nur um Wettbewerbsfähigkeit, nicht nur um Unternehmen, sondern auch um die Frage des Erlebens staatlicher Leis-



tungen in den Augen der Bürgerinnen und Bürger. Deswegen haben wir uns etwa das Thema der Zentralisierung der „i-KfZ-Portale“ ein sehr lebensnahes Beispiel, nämlich die Frage der Fahrzeugzulassung, vorgenommen, um diese bürger-näher, einfacher und zentraler zu machen. Weitere Vorhaben sind etwa die Vereinbarung einer digitalen Fachkräfteeinwanderungsagentur „Work-and-Stay“. Aus allen Bereichen, von der Kulturförderung bis zu agentischer KI in der Umweltverwaltung, erstrecken sich Hebelprojekte der gesamten Bundesregierung. Jenseits einer kontingenten Sammlung von Vorhaben wird ein strukturierter Ansatz verfolgt. In fünf Handlungsfeldern haben wir vereinbart, 80 Maßnahmen auf den Weg zu bringen. Sie sind alle nachprüfbar mit KPIs (Key Performance Indicators), mit Zielmarken, hinterlegt, die Sie für diese 80 Einzelmaßnahmen nachprüfen können. Dies gibt die Gelegenheit, diese Bundesregierung auch an ihren Taten zu messen. Eine Verbindlichkeit von Vorhaben macht diese Regierung vor allem deutlich, indem sie sie messbar, nachprüfbar adressiert. Das ist der spürbare Bürokratierückbau, mit dem wir auch adressieren, dass wir eine deutliche Entlastung von Bürgerinnen und Bürgern, aber auch der Wirtschaft, von 16 Milliarden Euro Bürokratiekosten pro Jahr wollen. Dort ist die bessere Rechtsetzung, bei der wir auf neue technische Möglichkeiten wie „Law as Code“ setzen. Dort ist der bürger- und unternehmenszentrierte Staat, mit dem wir eine Feedback-Komponente einführen wollen, um zu wissen, was die Bürger eigentlich stört, was ihnen gefällt und was konkrete Wünsche gegenüber staatlichem Handeln sind. Nach innen ist die Frage einer zukunftsgerichteten Personalentwicklung gerichtet, mit der wir einen Kulturwandel innerhalb der Verwaltung anstoßen wollen. Dort sind die Bekenntnisse zu einer effizienteren Verwaltung mit weniger Personal, das bessere Arbeit macht. Insgesamt profilieren wir die Staatsmodernisierung mit dieser Agenda als ein wirkungsorientiertes Gemeinschaftsprojekt. Ein Gemeinschaftsprojekt innerhalb der Bundesregierung und aller Ressorts, aber in meinem Verständnis auch ein Gemeinschaftsprojekt zwischen Parlament und Regierung. Ich freue mich auf die Diskussion und hoffentlich viele weitere Sitzungen mit einem Stand der Umsetzung. Vielen Dank.

Der **Vorsitzende**: Vielen Dank für die Einführung. Wir kommen in die erste Debattenrunde. Wir

haben zwei Runden vereinbart. Die erste Runde startet mit jeweils fünf Minuten pro Redner. Bitte denken Sie daran, dass sowohl die Frage als auch die Antwort innerhalb der fünf Minuten erfolgen. Je kürzer gefragt wird, desto ausführlicher kann geantwortet werden. Es beginnt Ralph Brinkhaus für die CDU/CSU-Fraktion.

Abg. **Ralph Brinkhaus** (CDU/CSU): Herzlichen Dank. Wir begrüßen es, dass die Modernisierungsagenda auf den Weg gebracht worden ist. Wir begrüßen es ausdrücklich, dass dort eben nicht nur – auch wenn es sehr wichtig ist – der Bürokratieabbau niedergeschrieben ist. Wir sollten verhindern, dass neue Bürokratie aufgebaut wird. Das ist eine systemische Frage. In dieser Modernisierungsagenda wird adressiert, dass man an das System herangehen soll. Deswegen finde ich es richtig, dass viel über bessere Gesetzgebung enthalten ist. Wir alle sollten uns auch sehr intensiv damit beschäftigen, weil das im Bereich der Staatsmodernisierung komplett vernachlässigt wird, dass sehr viel über den Bereich Personal und Führung gesprochen wird. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass selbst wenn wir einmal – Klammer auf, ausnahmsweise – schlanke, gute, tolle Gesetze machen, diese in der untergesetzlichen Ebene oft verkompliziert werden. Das hat nichts damit zu tun, dass die Menschen schlecht arbeiten, sondern mit einer Führungsumgebung, die wir verändern müssen. Ich finde es toll, dass auch der Bereich Service adressiert wird und dass die Bundesregierung sich reorganisieren will. Das ist nicht zu unterschätzen. Es ist immer ein bisschen plakativ zu sagen, wir bauen Behörden ab, Behörden abzubauen ist kein Selbstzweck. Wir müssen so bündeln, dass es effizient und effektiv ist. Wir finden das insoweit gut und möchten das unterstützen. Wir haben zu einigen Blöcken einige Fragen. Eigentlich sehr, sehr viele Fragen, aber ich möchte zwei oder drei herausgreifen. Das eine ist: Es wird von „One in, one out“ und von der Weiterentwicklung „One in, two out“ gesprochen. Wir hätten gerne die Erläuterung, ob das quantitativ auf die Zahl der Gesetze begrenzt ist oder der Erfüllungsaufwand und die Bürokratiekosten bei diesen Gesetzen gemessen wird, sodass wir dort gleichwertig sind. Wer organisiert in der Bundesregierung das Controlling des „One in, one out“? Zweite Sache: Es wird zu Recht darüber gesprochen, dass wir uns der Europäischen Union widmen wollen. Das können wir als größte Volkswirt-



schaft auch machen. Uns würde interessieren, wie dort die konkreten Schritte sind. Wie ist das institutionalisiert? Bei der Europäischen Union haben wir die Herausforderung, dass wir nicht nur auf dem First Level die Gesetzgebung haben, sondern die meisten Regelungsinhalte durch delegierte Rechtsakte ausgeübt werden. Wir haben dort circa 1.500 bis 2.000 im Anstich. Wer kümmert sich darum in der Bundesregierung? Dankeschön.

PStS Philipp Amthor (BMDS): Vielen Dank für die Fragen und für das Lob. Wenn ich nur unterstreichen darf, dass das Thema Personal, Führung und Service in diesem Gremium und dadurch im Parlament ein wichtiges Thema wird. Hier wird oft über Gesetze gesprochen, da wird oft abgeschichtet, dass das andere nur exekutives Handeln sei. Daher ist es gut, es zu einem gemeinsamen politischen Thema zu machen. Konkret die Frage zum Thema „One in, one out“-Regel, Herr Kollege: Die verstehen wir natürlich nicht quantitativ, sondern qualitativ. Es ist ein häufiges Missverständnis in der politischen Kommunikation, dass man sagt, für jedes Gesetz, das neu kommt, streicht man ein anderes. Es würde eine schlechte Gesamtbilanz geben, wenn man sagt, es kommt ein super bürokratisches, belastendes Gesetz und ein belangloses Gesetz wird dafür gestrichen. Es geht, wie in der Frage richtig angedeutet, um den Erfüllungsaufwand. Der Normenkontrollrat und mit ihm vor allem die Zahlen des Statistischen Bundesamtes bepreisen den Erfüllungsaufwand jeder legislativen Tätigkeit. Wenn es einen Wert gibt, wo in zweistelliger Millionenhöhe Erfüllungsaufwand hinzugefügt wird, müssen im Zweifel mehrere Gesetze gestrichen werden, um diese Kompensation zu schaffen. Was die Weiterentwicklung der „One in, one out“-Regel angeht: Sie macht keinen riesigen Sprung, wenn wir sie allein von „One in, one out“ zu „One in, two out“ weiterentwickeln. Das größte Problem dieser Regel sind im Moment ihre Ausnahmen. Eine der größten Ausnahmen der „One in, one out“-Regel ist das Unionsrecht. Auf Europarecht wird diese Regel derzeit nicht angewendet. Die Streichung dieser Maßnahme ist deshalb eine echte qualitative Weiterentwicklung. Im von mir geleiteten Staatssekretärsausschuss für Staatsmodernisierung und Bürokratierückbau haben wir uns darüber unterhalten. Das ist einer der zentralen Orte, an dem ein Controlling dieser Maßnahmen erfolgen soll. Die Bundesregierung macht sich dahingehend auch transparent.

Im Normenkontrollratsjahresbericht etwa wird diese Zahl besonders prominent dargestellt. Wir werden nächste Woche darüber reden können. Vielen Dank für den richtigen Hinweis, welcher den EU-Bürokratierückbau angeht. Dort müssen wir unbedingt nachsteuern, in Zuständigkeit unseres Ministeriums, aber vor allem in einer Koordinierungsrolle. Das müssen alle Häuser gemeinsam machen. Alle Häuser müssen sich besser abstimmen. Das Kanzleramt hat dafür eine EU-Frühkoordinierung eingeführt und gestärkt. Für uns ist es wichtig, dies nicht nur als ein Thema gegenüber der EU-Kommission zu adressieren – der Minister wird dafür nächste Woche nach Brüssel reisen –, sondern auch als ein Thema auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs. Das sind auch die entsprechenden Bemühungen des Bundeskanzlers.

Der Vorsitzende: Vielen Dank. Als nächster Redner für die AfD-Fraktion Ruben Rupp.

Abg. Ruben Rupp (AfD): Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Staatssekretär, sehr geehrte Kollegen Abgeordnete. Es ist zwar noch kein Einzelplan vorhanden, aber wir haben jetzt eine Modernisierungsagenda. Das finden wir erst einmal sehr gut. Wir können endlich über etwas sprechen, was die Regierung aufgelegt hat. Dort ist auch einiges dabei – das wollen wir gar nicht verhehlen – was durchaus gut klingt. Es muss aber auch umgesetzt werden. Deswegen finde ich es auch gut, dass wir regelmäßig entsprechende Berichte erhalten werden. Das ist gut, um den Stand abzufragen. Ich habe speziell zur Agenda einige Fragen. Ich bin ein großer Freund der KI-Chatbots, die auch Teil dieser Agenda sind. Allerdings nicht so allgemein, und das würde ich mir wünschen. Deswegen die erste Frage: Ist es vorgesehen, dass man Länder und Kommunen für Verwaltungsdienstleistungen mit der Möglichkeit eines KI-Chatbots unterstützt? Die Rechenzentrumsstrategie finde ich sehr gut. Sie fordern das, was wir auch gefordert haben – eine AI-Gigafactory nach Deutschland zu holen. Nichtsdestotrotz brauchen wir genügend Energie. Ist das Teil dieser Rechenzentrumsstrategie? Ich stelle jede Sitzung sehr hartnäckig Nachfragen zu dieser Energiefrage, die nicht beantwortet werden. Die Frage an der Stelle: Ist das Teil dieser Rechenzentrumsstrategie, dass man auch die Voraussetzungen für die Rechenzentrumsstrategie erfüllen



kann? Ohne günstige, solide und bezahlbare Energie brauchen wir so eine Strategie an sich nicht. Innovationsfreundliche und bürokratiearme Umsetzung der KI-Verordnung – das hört sich erst einmal ganz gut an, die Frage ist, was wollen Sie dort konkret ändern? Aus unserer Sicht ist die Verordnung an sich ein großes Problem. Die Ampel schränkt die kleinen KI-Unternehmen unheimlich ein. Wir sehen nicht, wie unter der aktuellen KI-Verordnung kleine Unternehmen in Europa prosperieren und wie wir mit dieser Verordnung irgendwie wettbewerbsfähig werden können. Wie wollen Sie das ausgestalten, sodass es wirklich für kleine Unternehmen nicht so schlimm werden wird, wie es zu befürchten ist? Sie haben noch ein paar ganz nette Dinge drin, zum Beispiel die 24-Stunden-Gründung, die einfach umgesetzt werden müssen. Wir sind auch dafür, aber die Umsetzung muss erfolgen. Seit Jahren ist es ein Thema, dass man Unternehmen schnell gründen können soll. Das ist bisher nicht passiert. Vielleicht auch ein kurzes Wort darüber, wie Sie das beschleunigen wollen. Danke.

PSSt Philipp Amthor (BMDS): Das ist ambitioniert in zweieinhalb Minuten, aber ich bin ein Schnellsprecher, daher bekommen wir das hin. Zunächst zu der Vorbemerkung mit Blick auf den Einzelplan. Gehen Sie davon aus, dass das, was verabredet ist auch gilt und wir eine Einzelplanberatung im Haushaltsausschuss durchführen. Wir werden in der nächsten Woche dazu ein gutes, konstruktives Berichterstattegespräch haben, an dem sich auch Ihre Fraktion beteiligen wird. Was KI-Chatbots angeht: Das ist in der Tat etwas, das exemplarisch von einigen Ressorts als Commitment eingebracht wurde, etwa in der Umweltverwaltung, agentische KI und anderes mehr. Wir sehen es aber auch als systemisches Thema darüber hinaus. Insbesondere für agentische KI wollen wir immer mehr Anwendungsfelder auf den Weg bringen. Das ist auch eine Frage von Bürgerzentrierung. Viele der Ideen und Lösungen, die wir anbieten, entwickeln wir nicht für die Bundesverwaltung allein, sondern setzen in unserer gesamten technischen Verwaltungsaufstellung darauf, dass es für Länder und Kommunen anschlussfähig und nutzbar sein soll. Wichtig ist, dass diese Thematik sich hier mit der Modernisierungsagenda Bund vor allem auf die Bundesverwaltung bezieht. Wir haben einen weiteren parallelen Prozess mit den Ländern, den ich im Moment gemeinsam mit dem

Bundeskanzleramt und den Chefinnen und Chefs der Staatskanzleien führe. Der Bundeskanzler hat mit den Ministerpräsidenten verabredet, am 5. Dezember 2025 eine Modernisierungsagenda für den Föderalstaat vorzulegen. Dort werden wir einige der Themen, im Verhältnis von weiterer Modernisierung der Verwaltung, auf der Ebene der Länder und der Kommunen vorstellen. Was die Rechenzentrumsstrategie angeht, ist es in der Tat so, dass das Thema der AI-Gigafactory und eines weiteren Ausbaus von Rechenzentren für die Bundesregierung ein sehr wichtiges Anliegen ist. Nicht übrigens, weil es die AfD einmal gefordert hat, sondern weil es richtig ist. Das ist unsere Marschroute dafür. Die Energiepolitik spielt dafür eine besondere Rolle. Die Bundeswirtschaftsministerin hat sich zum Thema Energie im Zuge und am Rande der Kabinettsklausur sehr deutlich geäußert. Für uns ist es wichtig, dass diese Dinge ineinandergreifen müssen. Deswegen arbeiten wir bei der Rechenzentrumsstrategie sehr eng mit anderen Häusern zusammen, die diese Themen betreuen. Wir tragen dafür das bei, was in unserer Zuständigkeit liegt. In unserer Zuständigkeit liegt auch die KI-Verordnung. Die dortige Anpassung hat zwei Stränge. Unbürokratisch umsetzen heißt, dass das, was wir an nationaler Regelung beitragen können, also ein bürokratiearmer Vollzug, keinen neuen Aufbau von Ressourcen bedeutet. Das ist der Anspruch. Was die materiellen Inhalte der Verordnung angeht, schauen wir auf Entbürokratisierungs- und Omnibusverfahren in der Europäischen Union und werden uns dabei auch aktiv einbringen.

Der Vorsitzende: Vielen Dank. Als nächstes für die SPD-Fraktion Parsa Marvi.

Abg. Parsa Marvi (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Staatssekretär. Auch wir begrüßen im Kern die Modernisierungsagenda als Leitidee dieser Bundesregierung, der sich alle Ressorts verpflichtet haben. Wir haben noch ein paar Detailfragen. Die eine berührt das Thema moderne Verwaltung und digitale Souveränität. Darauf wird in der Agenda an einigen Stellen eingegangen, etwa bei der digitalsoveränen Alternative zu proprietären IT-Arbeitsplätzen. Wie ist hier Souveränität definiert? Sind hier schon konkrete Lösungen, etwa mit Blick auf das ZenDiS, angedacht? Welche Flankierung soll es für eine gegebenenfalls einsetzende Einführung der Lösung ge-



ben? Ist dort zum Beispiel ein Erfahrungsaustausch mit dem Bundesland Schleswig-Holstein geplant, die dort weit vorangehen? Braucht es auch generell gegebenenfalls eine breitere, ausführlichere Würdigung des Themas im Rahmen der Fortentwicklung der Agenda?

PStS Philipp Amthor (BMDS): Vielen Dank, Herr Kollege, für den Hinweis auf die digitale Souveränität, die ein Thema ist, das fast genauso groß ist wie die Staatsmodernisierung, jedenfalls auch eine *conditio-sine-qua-non* für die Erfolgsbedingungen unseres Landes. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir auch das Thema hier im Ausschuss weiter adressieren. Bei der Modernisierungsagenda gibt es immer das Problem der Schwerpunktsetzung. Es gab verschiedene Ideen, ob das nicht sogar ein eigenes Handlungsfeld, ein eigenes Handlungskluster sein könnte. Letztlich haben wir uns für eine Schwerpunktsetzung entschieden. Sie haben richtigerweise genau die Stelle entdeckt, wo wir es unter anderem adressieren. Auch dort, wo digitale Souveränität nicht hinzugeschrieben ist, bleibt es für uns aber sehr wesentlich. Bei allen diesen Fragen, die wir entwickeln möchten, agentische KI und anderes mehr, ist nicht jedes Mal digitale Souveränität dahinter geschrieben. Uns ist klar, dass wir das möglichst mit nationalen und europäischen Möglichkeiten entwickeln und unsere Souveränitätsabhängigkeiten nicht weiter erhöhen wollen. Das ist ein generelles Desiderat, und gibt die Möglichkeit, das noch einmal zu unterstreichen und zu vertiefen. Was insgesamt die aufgeworfene Frage ZenDiS und OpenDesk angeht: Es ist für die Bundesregierung und für das Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung ein wichtiges Vorhaben. Wichtig ist aber auch, dass es am Ende bei den Usern verfangen muss. Es bringt uns nichts, wenn wir eine OpenDesk-Variante einfach nur der Souveränität willen ins Schaufenster stellen, sie aber nicht die User-Experience hat, die gewünscht ist, um auch in der Breite zu tragen. Hier aus dem Kreis gibt es für das Thema ZenDiS aus den Koalitionsfraktionen immer wieder wichtige Appelle. Dafür bin ich dankbar. Die Haushaltspolitikerinnen und Haushaltspolitiker haben das auch in besonderer Weise aufgegriffen. Ich bin froh, dass es durch unser Haus jetzt auch eine Möglichkeit gibt, dieses Thema besonders prioritär weiterzuentwickeln. Der Minister hat das zu einem der Schwerpunkte gemacht, namentlich

OpenDesk als Teil dieser Souveränität. Da ist Schleswig-Holstein in der Tat ein Vorbild. Ich habe mich mit dem Ministerpräsidenten Daniel Günther und dem Chef der Staatskanzlei Dirk Schrödter in Kiel verabredet, um spezifisch über eine vertiefte Zusammenarbeit in der Verwaltungsdigitalisierung zu reden. Dort werden wir auch das Thema OpenDesk vertiefen.

Abg. Parsa Marvi (SPD): Alles klar, vielen Dank. Eine Frage zu etwas, das nicht mehr in der finalen Fassung steht, die ursprünglich in der Agenda vorgesehene Digitalagentur. Stattdessen ist von einer Projekteinheit als Umsetzungsmuskel die Rede. Wir wollten verstehen, was zu dieser Veränderung geführt hat und welche Vorstellungen es bereits zur Aufstellung dieser Projekteinheit gibt?

PStS Philipp Amthor (BMDS): Ich weiß immer gar nicht, von welchen Vorversionen die Rede ist. Der Begriff Digitalagentur weckt große Erwartungen und vor allem unterschiedliche Erwartungen. Ich stelle fest, dass sehr viele Menschen sehr oft über Digitalagentur reden, aber Unterschiedliches damit meinen. Deswegen sind wir im Obligo, dieses Thema noch näher zu substantiieren. So wie es beschrieben wurde, als Umsetzungsmuskel, ist es sehr deutlich. Das ist die große Qualität des Abteilungsleiters, den ich für die vielen Nachschichten, die das gekostet hat, loben will, er hat mir die Seite aufgeschrieben, die Digitalagentur findet sich als Begriff trotzdem noch weiter in Seite 33 und ist in den Ressortrunden systematisch verschoben worden. Das zeigt sich übrigens auch, wenn man sich die verschiedenen Iterationen und Änderungen dieses Abstimmungsprozesses anschaut. Lange Runden und Nächte zu verhandeln, das war nicht nur Show, sondern hat in der Substanz auch Dinge geändert. Das Desiderat bleibt für uns wichtig. Den Geschäftsbereich zu dislozieren durch viele unterschiedliche Behörden, unabgestimmt untereinander, das ist nicht unser Zielbild. Wir wollen Staatsmodernisierung natürlich auch im eigenen Haus als Beispiel voranbringen.

Der Vorsitzende: Vielen Dank für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Dr. Heuberger.

Abg. Dr. Moritz Heuberger (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Herr Vorsitzender, vielen Dank, und auch vielen Dank, Herr Staatssekretär. Wir begrüßen, dass die Bundesregierung das Thema Staatsmodernisierung ernst nimmt und die Modernisie-



rungsagenda vorgelegt hat. Viele Vorschläge gehen aus unserer Sicht in die richtige Richtung. Hervorheben will ich vor allem die Maßnahmen rund um die bessere Rechtsetzung, Einsatz von Rulemapping, Stärkungszentrum für Legistik, Legistinnen und Legisten besser auszubilden, Law as Code, das sind wichtige Schritte. Auch die Punkte, die der Kollege Brinkhaus angesprochen hat rund um das Thema Dienstrecht, Personalentwicklung, und dort die Modernisierung, auch da ein Auge daraufzulegen und nicht nur bei der Technik zu bleiben, das finden wir sehr gut, dass das in der Modernisierungsagenda einen entsprechenden Fokus erfahren hat. Auch Dinge wie neue Führungskultur, Besoldungsstrukturen überarbeiten, Ein- und Ausstieg flexibel gestalten, öffentlichen Dienst als solchen attraktiver zu gestalten, da wünsche ich Ihnen viel Erfolg, das mit dem Bundesministerium des Innern (BMI) hinzubekommen. Wir sind dort auf jeden Fall Verbündete. Gleichzeitig lässt die Modernisierungsagenda noch einige zentrale Fragen offen. Zum einen finde ich es bedauerlich, dass die im Koalitionsvertrag noch vereinbarte Grundgesetzänderungen in Richtung föderale Zusammenarbeit keine Erwähnung finden. Zum anderen mit Blick auf Länder und Kommunen: Wir haben hier eine Modernisierungsagenda (Bund). Was wir bräuchten, ist eine Modernisierungsagenda Deutschland. Das wäre der nächste logische Schritt. Ich wäre daran interessiert, dass wir dort zusammen mit der Grundgesetzänderung die weiteren Schritte gehen, weil die Verwaltung vor allem auf kommunaler Ebene den Bürgerinnen- und Bürgerkontakt sowie den Unternehmenskontakt hat. Das ist ein bisschen meine Kritik an dem „One in, one out“ beziehungsweise dem „One in, two out“-Prinzip, Sie hätten das nochmal ein bisschen genauer differenzieren können. Das ist ein bisschen logischer, als einfach nur die Verordnungen zu zählen. Trotzdem wäre es aus unserer Sicht besser und auch sichtbarer für Bürgerinnen und Bürger, wenn der konkrete, sichtbare Outcome zählt statt der Verordnung. Wenn man zum Beispiel die Zeit für einen Bescheid misst, heute, vor den Reformen, sagt man, „Ich muss jetzt für die Kfz-Anmeldung oder für einen Kindergeld- oder einen BAföG-Antrag vom Termin bis zum Bescheid so und so viele Tage warten“. In einem oder in zwei Jahren messe ich das nochmal und messe mich dann daran. Das wäre deutlich näher. Ich habe zwei

konkrete Fragen. Einmal zum Thema operativer Unterbau: Zuerst hieß es, dass bis zum 1. August die Zuständigkeiten geklärt sind. Dann hieß es 1. Oktober, jetzt ist es der 8. Oktober. Bis wann können wir damit rechnen, dass die Aufgabenverteilung innerhalb der Bundesregierung final geklärt ist? Die andere Frage ist mit Blick auf die Modernisierungsagenda für ganz Deutschland: Wie sieht dort der Prozess aus? Wie werden Länder und Kommunen dort konkret eingebunden?

PSSt **Philipp Amthor** (BMDS): Herr Kollege, vielen Dank für das konstruktive Unterstützungsangebot, auch aus der Opposition. Wichtig ist, wenn wir über eine gesamtstaatliche Modernisierungsagenda und Modernisierungsbestrebungen sprechen, müssen wir dort einen konstruktiven Austausch finden. Gerade Ihre Partei regiert in einigen Bundesländern mit oder führt sie sogar an. Ich habe mit Franziska Brantner direkt zu Beginn der Wahlperiode dazu einen konstruktiven Austausch gesucht. Es ist wichtig, dieses Thema nicht unnötig zu polarisieren, sondern das Gemeinsame zu suchen. Modernisierungsagenda für Gesamtdeutschland sollte das richtige Ziel sein. Ich würde sagen, die Modernisierungsagenda Bund ist damit Faust Teil I, Teil II folgt, wobei ich jetzt den Literaturfreunden überlasse, welcher denn besser ist. Jedenfalls wird die föderale Modernisierungsagenda am 5. Dezember 2025 auf der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) mit dem Bundeskanzler und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossen werden. Dann haben wir für den Bund, für die gesamtstaatliche Ebene, die Struktur. Ein dritter Teil müsste eigentlich noch hinzukommen, nämlich die Staatsmodernisierung auf der Ebene der jeweiligen Länder. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Wir haben uns bewusst dessen enthalten, da gibt es auch unterschiedliche Bestrebungen. In diesem Prozess föderale Modernisierungsagenda ist die Wegmarke der 5. Dezember, Beschlussfassung auf der MPK. Vorher im November wird es eine Konferenz der Chefinnen und Chefs der Staatskanzleien geben, wo wir das vorstrukturieren. Dort werden wir uns mit verfassungsrechtlichen Fragen beschäftigen, auch mit der Frage, ob und inwieweit wir das Thema Artikel 91c des Grundgesetzes aufnehmen. Für das Thema Methodikweiterentwicklung bietet der Rahmen des Normenkontrollrats (NKR)-Jahresberichts eine Chance. Wir arbeiten jetzt zunächst mit der Erfül-



lungsaufwanddatenbank, haben uns im Staatssekretärsausschuss aber verständigt, dass eine Weiterentwicklung durchaus ein Desiderat ist. Wenn man sich allerdings jetzt auf eine Weiterentwicklung „irgendwann“ vertagt, relativiert das jetzt nur die Ziele.

Der **Vorsitzende**: Als nächstes für Die Linke Frau Lemke.

Abg. **Sonja Lemke** (Die Linke): Ich vertrete heute Frau Bremer. Wir blicken heute auf die Modernisierungsagenda, die das Land einfacher, digitaler und erfolgreicher machen soll. Wir sehen fast 80 Einzelmaßnahmen, die bei genauerer Betrachtung doch einige Schwächen und eine recht willkürliche Zielsetzung aufweisen. Ihr großes Schlagwort beim Bürokratieabbau, das teilen wir eher weniger, weil es sich dabei um ein neoliberales Schlagwort handelt, was in erster Linie dazu dient, die Axt an den Staat anzulegen. Bürokratie ist kein Selbstzweck, sondern sie hat immer ein Ziel, sei es Schutzrechte, sei es Nachvollziehbarkeit und damit auch Korruptionsverhinderung. Wenn etwas nicht funktioniert, dann kann das Ziel nicht sein, es einfach wegzumachen, sondern dort muss man sich konkret überlegen, was man verbessern muss. In der Agenda selbst sehen wir eine sehr wirtschaftszentrierte Perspektive. Sie gehen dort von 16 Milliarden Euro an Gewinn aus, während sich die Dienste für Bürgerinnen und Bürger auf vergleichsweise kleine Felder beziehen, wie die Kfz-Zulassung, die gerade eine Einnahmequelle der Kommunen und deshalb durchaus umstritten ist. Wir sehen sehr viele Versäumnisse in sozialpolitischen Feldern. Ein großes Feld ist zum Beispiel die Nichtinanspruchnahme bedarfsgeprüfter Sozialleistungen. Das könnte man mit automatisierten Verfahren verhindern. So können Menschen erfahren, wann sie anspruchsberechtigt sind. Das wäre eine echte Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger. Das wäre einmal ein Bürokratieabbau, der sich lohnen würde. Sie haben dort ein recht willkürliches Sparziel, nämlich, dass das Verwaltungspersonal um mindestens 8 Prozent bis 2029 reduziert werden soll, was einen Abbau von tausenden Stellen bedeutet. Das wollen Sie mit Flexibilisierung und Effizienzsteigerung durch KI erreichen, was ich erstmal sehr fragliche Schlagwörter finde. Einen richtig guten Plan, wie man dorthin kommen soll, dass das realistisch ist, sieht man dort nicht.

Daran würde sich meine Frage anstellen: Wie wollen Sie diesen Personalabbau umsetzen? In welchen Ministerien wird er angestrebt, und welche Ministerien und nachgeordneten Behörden sind von diesem Personalabbau betroffen?

PStS **Philipp Amthor** (BMDS): Frau Kollegin, vielen Dank für die Fragen. Ich würde zunächst nochmal darauf hinweisen, dass Bürokratierückbau für uns natürlich nicht ein Paradigma des Neoliberalismus ist. Wenn man sich mit Unternehmen in Deutschland unterhält, wenn sie sich mit Vereinen unterhalten, wenn sie sich mit vielen Bürgern unterhalten, stellen sie fest, dass Bürokratierückbau und Bürokratielasten ein reales Problem sind. Im Übrigen würde ich sagen, dass Sie ideengeschichtlich mit dem Neoliberalismus nicht ganz richtig liegen. Das kann man daran erkennen, dass der Bürokratiebegriff selbst übrigens von Max Weber kommt, der ist kein Marxist, aber auch kein lupenreiner Neoliberaler. Aber wir wollen es nicht mit Faust und Max Weber übertreiben. Deswegen zum Ziel: 8 Prozent Stellenrückbau ist keine willkürliche Zahl, sondern diese 8 Prozent Stellenabbau sind ein politisch erklärter Wille der Koalitionsfraktionen. Wir haben diese Zahl bereits im Koalitionsvertrag vereinbart.

Abg. **Sonja Lemke** (Die Linke): Wie unterscheidet sich das von willkürlich?

PStS **Philipp Amthor** (BMDS): Willkür heißt zunächst Kür durch Wollen. Das ist ein wesentlicher Bestandteil von Politik. Wir kürzen durch Wollen durch diese klare Festlegung. Eine willkürliche Zahl wäre, wenn irgendwer würfelt. So machen wir jedenfalls keine Politik. Wir haben das im Koalitionsvertrag vereinbart und übrigens auch mit einem Umsetzungspfad hinterlegt. Dieser Umsetzungspfad beinhaltet, dass wir zunächst 0,5 Prozent der Stellen im Bundeshaushalt 2025 einsparen und dann pro Jahr 2,5 Prozent der Stellen. Das sind dann nach Adam Riese 8 Prozent am Ende der Wahlperiode. Das ist dabei ein globales Ziel für die Bundesverwaltung. Das gilt insoweit auch als Globalziel über alle Ressorts hinweg.

Abg. **Sonja Lemke** (Die Linke): Also Sie haben es festgelegt und damit ist es nicht mehr willkürlich. Wie man das dann umsetzt, also welche Aufgaben dann wegfallen sollen, wird sich dann im Verlauf zeigen oder wie habe ich das zu verstehen?



PSSt **Philipp Amthor** (BMDS): Aufgabenkritik – wenn Sie darauf ansprechen – bleibt für uns ein weiteres Desiderat und ist übrigens im Interesse vieler Beschäftigter des öffentlichen Dienstes. Die Realität ist auch, dass wir schon jetzt eine ganze Reihe unbesetzter Stellen haben. Der demografische Wandel, der sehr stark dazu führt, dass wir akute Nachbesetzungsprobleme innerhalb der Bundesverwaltung haben, ist ein weiterer verstärkender Faktor. Deswegen gilt für uns der Obersatz, dass wir mit weniger Personal bessere Arbeit machen wollen und bessere Arbeit machen werden. Deswegen ist dieses Ziel auch eines, das sich nicht gegen den öffentlichen Dienst richtet, sondern es ganz im Interesse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes ist, Aufgabenkritik auf den Weg zu bringen und effizienter zu arbeiten.

Der **Vorsitzende**: Vielen Dank. Wir steigen in die zweite Runde ein. Die Redezeit orientiert sich jetzt nach dem Größenverhältnis der Fraktionen. Es beginnt wieder die CDU/CSU-Fraktion und diesmal Dr. Martin Plum.

Abg. **Dr. Martin Plum** (CDU/CSU): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Ich will anfangen mit einem Wort des persönlichen Dankes an Sie. Man merkt ja, mit welchem großen Engagement Sie nicht nur heute bei der Sache sind, sondern auch bei der Vorbereitung dieser Agenda. Man kann deshalb sicherlich mit Fug und Recht sagen, das ist nicht nur ein Erfolg von Dr. Karsten Wildberger und nicht nur ein Erfolg des ganzen Hauses, sondern es ist auch ein Erfolg von Ihnen persönlich, dass wir nach 150 Tagen diese Agenda und damit einen klaren Fahrplan für die Staatsmodernisierung haben. Wenn nach dem Faust I noch der Faust II folgt, dann werden Sie vielleicht zum Goethe der Staatsmodernisierung. Wir hätten nichts dagegen. Wir freuen uns auch, dass zwei Handlungsfelder ganz oben auf der Agenda stehen. Das eine ist der spürbare Bürokratierückbau und das andere ist die bessere Rechtsetzung. Spürbarer Bürokratierückbau, das muss man nochmal klar sagen, das hat etwas mit Freiheit zu tun. Freiheit ist das Gegenteil von Sozialismus und deswegen mag es hier bei anderen Fraktionen Bedenken geben. Bei dem Bürokratierückbau haben wir uns schon im Koalitionsvertrag ein ambitioniertes Ziel gesetzt, nämlich das Ziel, 25 Prozent der Bürokratiekosten

der Wirtschaft zu senken plus 10 Milliarden Euro Erfüllungsaufwand für Unternehmen, Bürger und Verwaltung. Wir haben auch in der Modernisierungsagenda dazu vereinbart, dass das nicht irgendwie, sondern auch anteilig über die einzelnen Ressorts erfolgen soll. Wer in der Vergangenheit an Bürokratie mehr geleistet hat, soll auch mehr abbauen. Wie ist vorgesehen, das methodisch festzulegen und dann auch für die einzelnen Häuser verbindlich zu fixieren? Das andere – bessere Rechtsetzung: Wir haben dort das innovative Modell „Law as Code“ aufgenommen, das mit dem Prinzip des Rulemappings zusammenkommt. Können Sie hier noch einmal genauer ausbuchstabieren, warum das so wichtig ist und wie das im Einzelnen ausgerollt werden soll?

PSSt **Philipp Amthor** (BMDS): Vielen Dank, Herr Kollege, zunächst dafür, dass es doch Grenzen des Lobes gibt, die man ertragen kann. Ich werde selten rot, aber vielen Dank. Ich freue mich trotzdem darüber. Ich würde die inhaltliche Zielstellung für die Diskussionen über Bürokratierückbau noch einmal vertiefen wollen, die uns mit dem Normenkontrollrat ereilen werden. Wie wollen wir diese 25 Prozent schaffen, und was unterscheidet sich in der Methodik dieses 25 Prozent-Rückbauziels von früheren Wahlperioden? Der Unterschied ist ein ressortscharfes Herunterbrechen nach dem Verursacherprinzip. Das ist eine der wesentlichen Vereinbarungen des Koalitionsvertrages. Diese Vereinbarung führt dazu, dass wir das Ziel, 16 Milliarden Euro Bürokratiekosten abzubauen, nicht nur als ein Globalziel haben, um das sich jeder dann einmal windet, sondern als ein Ziel haben, das alle Häuser betrifft. Sonst war es über Jahre eine beliebte Methodik, und zwar unabhängig von den Parteien, das liegt manchmal in der Eigenlogik eines Systems, dass man immer gesagt hat „Bürokratieabbau finde ich klasse, aber die anderen Ministerien sollen das bitte machen“. Diese Aussage wird jetzt nicht mehr gehen, weil alle Häuser für diese gesamte Wahlperiode ein quantifizierbares, nach dem Verursacherprinzip festgelegtes, ressortscharfes Bürokratierückbauziel erhalten. Übrigens unser eigenes Ministerium auch. Wir sind nicht nur diejenigen, die jetzt darauf schauen, auch unser Ministerium hat mit gewissen Zuständigkeiten und Gesetzen, die an uns übergegangen sind, in den vergangenen Jahren Bürokratiekosten verursacht und hat deswegen auch ein Bürokratierück-



bauziel. Darüber haben wir uns im von mir geleiteten Staatssekretärsausschuss verständigt. Wir haben einen Weg gefunden, Zahlen nicht nach Marke Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung anzunehmen, sondern nach den amtlichen Zahlen der Erfüllungsaufwandsdatenbank des Statistischen Bundesamtes. Die messen den Erfüllungsaufwand für alle Normen im Bestand, und die kann man auch einzelnen Ressorts zuordnen. Wir haben uns darauf verständigt, einzelne Zuordnungsfragen in dieser Statistik bis Ende des Jahres anzupassen. Das macht es einfacher, das Thema Bürokratierückbau hier im Haus jenseits dieses Ausschusses aufzugreifen. In jedem einzelnen Ressort kann auch gefragt werden „Was macht ihr eigentlich, um euer Bürokratierückbauziel zu erreichen?“. Das wollen wir als ein gemeinsames Anliegen der Bundesregierung sehen. Nur dann werden wir auch Zahlen und Entlastungsvolumina von 16 Milliarden Euro bis zum Ende der Wahlperiode erreichen können. Was das Thema bessere Rechtsetzung und digitale Instrumente angeht, so ist „Law as Code“ sicherlich ein Desiderat, das seit vielen Jahren auch aus der Community gefordert wird, und das es vor allem möglich macht, ganz neue Entwicklungspotenziale in der Rechtsetzung freizulegen. Die Methode des Rulemappings ist dabei sicherlich besonders vielversprechend, weil sie dafür sorgt, dass mit Künstlicher Intelligenz eine Rechtsnorm in einen nachprüfbaren Automatismus dekonstruiert wird. Wir arbeiten dafür, dass wir diesen Modus auch haben, um zu vereinfachen. Künstliche Intelligenz wird mit Rulemapping-Methoden nicht Entscheidungen durch die Verwaltung ersetzen. Sie wird aber dafür sorgen, Streitstoff- und Sachverhaltszusammenstellung einfacher zu strukturieren und zu substanziellen Beschleunigungseffekten führen. Wir haben in der Modernisierungsagenda konkret verabredet, dass wir diesen Rulemapping-Ansatz in einzelnen Regelungsfeldern testen wollen. Das bietet sich aus meiner Sicht vor allem dort an, wo es weniger komplexe, sondern fachspezifische Rechtsakte gibt, etwa für spezifische Genehmigungsverfahren. Dort kann man das nutzen. Das knüpft an die vorhin schon angesprochene Frage agentischer KI an. Beide Ansätze zusammen gedacht führen zu echter Beschleunigung.

Der **Vorsitzende**: Vielen Dank. Für die AfD Herr Ruben Rupp.

Abg. **Ruben Rupp** (AfD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Staatssekretär Amthor, ich glaube, jeder würde Ihnen attestieren, dass Sie hier schöne Ausschweifungen bringen. Leider kann ich Ihnen nicht attestieren, dass Sie meine Fragen immer konkret beantworten können. Auch wenn es für Sie vielleicht etwas nervig ist, muss ich meine Frage leider noch einmal stellen. Einmal zu dem KI-Chatbot, gibt es konkrete Überlegungen, wenn Sie schon mit Bund und Ländern in Austausch gehen, dann auch die öffentliche Verwaltung mit KI-Chatbots zu unterstützen? Es ist ja nichts Schwieriges, sondern relativ simpel, dass wir das auch den Kommunen und Ländern zur Verfügung stellen. Ich finde es tatsächlich, wie es ein Kollege von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gesagt hat, wichtig, dass wir das zusammendenken und nicht quasi immer nur Bund, Länder und den Föderalismus für diese Fragen vorschieben. Also noch einmal KI-Chatbot, konkretes Thema – ja, nein oder ist man in Prüfung? Sie haben OpenDesk angesprochen. Wie wollen Sie sicherstellen, dass die Behörden das übernehmen? Denn es wird nicht übernommen. Es ist aktuell ein Rohrkrepierer. Welche Maßnahmen ergreifen Sie da, dass es bei den Behörden eine kleine Alternative zu Microsoft und Co. sein kann? Sie haben die gemeinsame Bund-Länder Agenda angesprochen, die Sie bald besprechen werden. Gibt es schon Rückmeldungen der Länder? Welche Schwerpunkte haben denn die Länder? Wo räumt man vielleicht sogar dem Bund einzelne Befugnisse ein? Das ist auch immer interessant. Vielleicht gibt es bei einem ein oder anderen Thema die Einsicht, dass man sagt „Okay, das können wir nicht alles über 16 Bundesländer machen“. Dann vielleicht noch zum Schluss, bevor mir die Zeit wegrennt. Ich finde es ganz toll, dass wir mittlerweile auch die Europäische Union kritisieren. Das war hier früher gar nicht möglich. Ist es jetzt im Prinzip ein Stück weit Agenda, dass wir genau schauen, was die Europäische Union eigentlich für Probleme schafft? Insbesondere im Wirtschaftsbereich wissen wir, dass 50 Prozent der Bürokratie, die die Unternehmen belasten, aus der Europäischen Union kommt. Gibt es einen konkreten Schwerpunkt, was Sie jetzt schon sagen könnten und im Rahmen Ihrer Möglichkeiten die Europäische Union dann auffordern, Änderungen vorzunehmen, sodass wir zum Beispiel bei



Dokumentationspflichten deutlich entschlacken?
Dankeschön.

PStS Philipp Amthor (BMDS): Herr Kollege, Ihre Fragen nerven mich nicht, das ist konstitutiv für die Demokratie, nur der Umstand, wenn Sie mir immer eine Minute dreißig übriglassen, bestimmt das den Umfang dessen, wie ich Ihnen die Fragen beantworten kann. Ich mache es trotzdem gerne. Was den Chatbot angeht, ist es nicht so, dass das völlig neu wäre. Wir haben funktionierende Chatbot-Strukturen, etwa beim Zoll. Da geht es darum, diese noch attraktiver zu machen, zunächst für den Bund weiterzuentwickeln. Ich glaube, wenn das Best Practice ist, werden wir uns dem auch nicht verwehren, das für Länder weiter zu nutzen. Das ist einer der Bestandteile, für die föderale Modernisierungsagenda, für die wir in der Tat umfangreiche Rückmeldungen erhalten haben. Wir haben uns im Ergebnis der Konferenz der Chefinnen und Chefs der Staatskanzleien in Chemnitz verabredet, dass wir elf Arbeitsgruppen bilden. Da geht es auch um Bürokratierückbau, auch um das Thema Datenschutz, um das Thema Vergaberechtsvereinfachung. Es war keine Geheimkonklave und ist in den Beschlüssen der Chefinnen und Chefs der Staatskanzleien auf der Seite des MPK-Vorsitzlandes Sachsen veröffentlicht. Dort ist verabredet, welche Cluster gebildet werden. In diesen elf Arbeitsgruppen finden wir uns jetzt zusammen, zu strukturieren, was für die föderale Modernisierungsagenda vorgesehen ist. So wie dieses Dokument soll es keine weitere Problembeschreibungsagenda sein, sondern konkrete Maßnahmen enthalten. Was die Frage OpenDesk angeht, um es verbindlicher zu machen, ist das Allerwichtigste, es funktionaler zu machen. Wenn sich die Nutzung von OpenDesk im Moment mit zu großen Funktionalitätseinschränkungen verbindet, dann muss die Software erst so viel besser werden, dass sie auch wirklich genutzt werden kann. Deswegen haben wir auch entsprechende Investitionen und entsprechende Priorisierungsbemühungen.

Der Vorsitzende: Vielen Dank. Als nächstes für die SPD-Fraktion Parsa Marvi.

Abg. Parsa Marvi (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Staatssekretär, ich glaube, ich bekomme noch zwei Fragen zur Modernisierungsagenda unter. Die erste bezieht sich ebenfalls auf das Thema Bürokratie,

Bürokratie-Meldeportal in dem Fall. Hier wollen wir eine entsprechende Einrichtung vornehmen. Wie stellen wir sicher, dass dieses Bürokratie-Meldeportal ausreichende Bekanntheit erfährt und seitens Bürgerinnen und Bürgern und Unternehmen aktiv genutzt wird? Wie sichern wir, dass vor allem qualifiziertes Feedback eingereicht wird? Nach welchem Prinzip sollen Begehren beider Seiten priorisiert werden?

PStS Philipp Amthor (BMDS): Vielen Dank. Das Meldeportal ist für uns ein sehr wichtiges Vorhaben und deswegen haben wir uns auch entschieden, es nicht durch ein einfaches Go-Live zu verpulverisieren. Ein Meldeportal als Formular einzurichten wäre relativ einfach. Dann könnte man sagen „Okay im Koalitionsvertrag steht, wir machen ein Meldeportal, dann machen wir jetzt www.buerokratiemelder-bund.de“. Das gibt es übrigens noch nicht. Wenn man das einfach machen würde, hochlädt und einen Haken daran setzt – umgesetzt –, wäre das Ziel nicht erreicht. Deswegen sagen wir, das Go-Live dieses Bürokratie-Meldeportals muss begleitet werden. Erstens von einem Verständnis dafür, dass da auch ein wirklich guter Prozess hinter liegt, der nicht einfach sagt „Okay ich hefte es mal ab“, sondern der dafür sorgt, dass auf der Seite der Bundesregierung ein Verarbeitungsprozess stattfindet. Dafür erstreben wir natürlich eine Partnerschaft. Ich wünsche mir, dass man so ein Bürokratie-Meldeportal im Rahmen von einer Pressekonferenz, die man als Politik macht, nicht einfach nur vorstellt, sondern dass wir dazu auch in Zusammenarbeit mit Spitzenorganisationen aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft, die mit dem Thema Bürokratie besonders zu kämpfen haben, gehen. Dass die davon auch überzeugt sind. Das leitet uns jetzt auch dabei. Gründlichkeit vor Schnelligkeit, aber nicht bummeln.

Abg. Parsa Marvi (SPD): Vielen Dank. Noch eine Nachfrage zum Thema IT-Zustimmungsvorbehalt. Sie setzen eine Frist von drei Monaten, um die Abstimmung zu finalisieren. Wie ist der Stand der Debatte? Welche Details gibt es zu nennen?

PStS Philipp Amthor (BMDS): Die Frage des IT-Zustimmungsvorbehalts knüpft an die Frage vom Kollegen Dr. Heuberger zum Thema Stand der Verwaltungsvereinbarung an, die ich vorhin aus Zeitgründen nicht beantworten konnte. Für uns ist klar, dass wir den Organisationserlass des Bun-



deskanzlers schnellstmöglich umgesetzt haben wollen, genauso wie die Verwaltungsvereinbarungen, die zwischen den einzelnen Häusern zu schließen sind. Was den Übergang von Personalhaushalt, Zuständigkeiten und Ressourcen angeht, ist auch diese Vereinbarung, was den Zustimmungsvorbehalt angeht, Bestandteil des Organisationserlasses des Bundeskanzlers. Wir wollen das nicht als offene Baustelle ins neue Jahr mitnehmen, sondern sind mit Hochdruck in diesen Verhandlungen, bei denen es sich noch um laufende Vorgänge handelt. Wir wollen sie aber zügig abschließen. Zu der Frage der Verwaltungsvereinbarung, die vorhin aufgeworfen wurde: Die Haushaltsberatung 2026 bildet die äußerste Grenze, die wir eigentlich nicht strapazieren wollen.

Abg. Parsa Marvi (SPD): Vielleicht schaffen wir noch eine dritte Frage. Unter der Überschrift „bürger- und unternehmenszentrierter Service“ sehen Sie vor, dass eine Beteiligung von Stakeholdern stattfinden soll für Kriterien für eine gute Servicequalität. Welche Gruppen sind hier geplant und wie wird sichergestellt, dass die Bedarfe eingezogen werden?

PStS Philipp Amthor (BMDS): Dafür nehmen wir gute Vorschläge auch aus diesem Kreis gerne entgegen. Es gibt noch keine abschließende Liste dafür. Es ist einer der weiteren Prozesse. Insgesamt ist uns das ganz wichtig. In der Erarbeitung dieser Agenda haben wir uns im Beteiligungsprozess nicht an den einzelnen Kommata aufgehoben, aber sehr wohl Sounding-Gespräche mit Akteuren aus der Zivilgesellschaft durchgeführt. Vielen Dank noch einmal an die Fachebene. Das soll auch für die weitere Umsetzung der Modernisierungsagenda gelten. Weitere Vorschläge dafür nehmen wir im Haus gern an.

Der Vorsitzende: Vielen Dank, Dr. Heuberger für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.

Abg. Dr. Moritz Heuberger (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hoffe, dass im Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung nicht nur Goethe, sondern auch ein bisschen Science-Fiction gelesen wird. Zu meiner Frage zum IT-Zustimmungsvorbehalt will ich daran anknüpfen, was der Kollege Parsa Marvi gerade ausgeführt hat. Nach welchen Kriterien soll das Wesentliche einer IT-Ausgabe im Sinne des Zustimmungsvorbehalts

definiert werden? Gibt es da schon erste Ideen, was darunterfällt, was nicht darunterfällt und wo da eine klare Linie sein könnte? Welche steuernde Rolle sieht das BMDS im Prozess? Also dass man nicht erst sagt, man legt ein Veto am Ende ein, das sollte im besten Fall nie passieren. Wie sollte so ein Prozess ablaufen? Gibt es vorher eine Anmeldung? Funktioniert es im Staatssekretärsausschuss oder wie läuft das ab?

PStS Philipp Amthor (BMDS): Zunächst zum Thema Science-Fiction kann ich Ihnen insoweit Hoffnung machen, dass der Minister der viel qualifizierterer Ansprechpartner ist als ich. Er hat dort einschlägige Expertise. Was das Thema der Verhandlungen über den IT-Vorbehalt angeht: Es handelt sich um einen laufenden Vorgang, deswegen will ich die Verhandlungen nicht präkludieren. Sie sprechen richtig darauf an, dass die Frage, was ist wesentlich, eine der Kernfragen ist. Was wesentlich ist, wird man allerdings nur dann beurteilen können, wenn man einen Blick auf den Vorgang hat. Die Wesentlichkeit – das liegt erkenntnistheoretisch in der Natur von Wesentlichkeit, kann man nicht durch einen abschließenden Katalog festlegen. Das leitet uns in den Verhandlungen des Zustimmungsvorbehalts. Bei der Frage der Umsetzung ist wichtig, dass wir uns im Staatssekretärsausschuss nicht über jede IT-Komponente unterhalten werden, sondern für den Zustimmungsvorbehalt wird es ein Referat innerhalb des Ministeriums in der Abteilung „DS Deutschland-Stack“, geben, das sich spezifisch um dieses Thema kümmert. Man kann sich vorstellen, dass wir dazu elabourierte Abstimmungen mit den Ressorts brauchen. Das wird man dann erproben und vertiefen müssen.

Der Vorsitzende: Dankeschön. Für die Linke Frau Lemke.

Abg. Sonja Lemke (Die Linke): Mich würde noch einmal das Thema KI interessieren. KI ist durchaus fehleranfällig, man braucht große Datenmengen, um sie zu trainieren, sie ist sehr energieaufwendig. Ist auch geplant, regelbasierte Algorithmen zu verwenden, um die Effizienz zu steigern oder gehen wir rein auf KI?

PStS Philipp Amthor (BMDS): Wir machen alles, was hilft. Zum Thema KI in der öffentlichen Verwaltung will ich schon sagen, dass es nicht das Allheilmittel ist. Wir müssen genau prüfen,



wo wir es nutzen. Allerdings sollten wir es mit einer guten Mischung aus zwei Zielrichtungen machen. Einerseits mit einer Technologie- und Innovationsoffenheit, andererseits mit einer kritischen Perspektive auf relevante Schutzstandards. Das prägt uns beim Thema KI in der Verwaltung. Wir sind in der Frage des Ausrollens bisher nicht an einem Maß angekommen, wo man sagt, das wird allzu exzessiv genutzt.

Abg. **Sonja Lemke** (Die Linke): Dann hätte ich noch eine zweite Frage. Es sollen binnen sechs Monaten spürbare Verbesserungen für die Bürgerinnen und Bürger erreicht werden. Wie wird das gemessen? Welche Datenerhebung und welche Qualitätsstandards gibt es dazu?

PStS **Philipp Amthor** (BMDS): Es ist Bestandteil der Modernisierungsagenda, eine solche Feedback-Komponente zu entwickeln. Wenn man fragt „Was denken die Bürger eigentlich über unser Land und über die öffentliche Verwaltung?“, gibt es aus der Zivilgesellschaft im Moment eine Reihe von Befragungen, die man mit klassischer Sozialempirie durchführt. Das ist eine Möglichkeit. Ich bin der Fachebene sehr dankbar dafür, dass man gesehen hat, dass es dort innerhalb der Europäischen Union ganz andere Standards gibt. Wir sollten die Methodik weiterentwickeln. Bevor wir die Auswertung der Feedback-Komponente haben, ist das Vorstellen dieser Methodik der erste Schritt.

Der **Vorsitzende**: Vielen Dank. Wir sind am Ende der zweiten Debattenrunde angekommen. Ich bedanke mich herzlich beim Parlamentarischen Staatssekretär und bei Herrn Dr. Böllhoff, dass Sie hier waren.

Der Ausschuss beschließt Kenntnisnahme.

Tagesordnungspunkt 2 - öffentlich -

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zum Vertrag über die Errichtung, den Betrieb und die Weiterentwicklung des Nationalen Once-Only-Technical-Systems (NOOTS) – Vertrag zur Ausführung von Artikel 91c Absatz 1, Absatz 2 GG – NOOTS-Staatsvertrag

BT-Drucksache 21/538

Der **Vorsitzende**: Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 auf. Wir haben mit Debatte vereinbart. Die Voten der mitberatenden Ausschüsse haben wir für heute angefordert. Als Gast sind zum einen der Parlamentarische Staatssekretär Philipp Amthor und zum anderen Frau Farina Clemens (BMDS) anwesend. Herzlich willkommen. Wir haben wieder ein Eingangsstatement von fünf Minuten durch die Bundesregierung vereinbart. Herr Staatssekretär, bitte.

PStS **Philipp Amthor** (BMDS): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kommen wir gleich zum zweiten wichtigen Thema, das – anders als die Modernisierungsagenda – für den Bund die Medienlage nicht riesig bestimmt und dominiert hat, aber für die Funktionsfähigkeit einer modernen und digitalen Verwaltung sehr wichtig ist. Der NOOTS-Staatsvertrag (National Once-Only-Technical-System), wegen des englischen Begriffs von Herrn Vizepräsidenten Nouripour in der Debatte auch als NOOTS-Staatsvertrag eingeführt, aber wir bleiben bei dem verwendeten Begriff NOOTS-Staatsvertrag. Worum geht es? Es geht darum, die Datenbestände in der deutschen Verwaltung besser miteinander zu vernetzen. Das dafür bekannte Schlagwort ist die Registermodernisierung. Um eine politische Allokation dieses Staatsvertrages vorzunehmen, er ist ein entscheidendes Vehikel, dieses nationale Once-Only-Technical-System ist zentrales Umschlagfeld für die Registermodernisierung und für die Vernetzung von Registern in Deutschland. Derzeit ist es so, und wir alle kennen das aus lebenspraktischen Fällen, dass Nachweise wie die Geburtsurkunde, Zeugnisse und anderes mehr teilweise umständlich herausgesucht werden müssen, obwohl die Daten dem Staat – so sollte man meinen – eigentlich vorliegen. Das soll sich mit dem NOOTS-System ändern. Wir wollen dafür sorgen, dass – das ist wichtig – mit der Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger, also



nicht einfach nur, weil Politiker etwas festlegen, automatisiert Daten zwischen verschiedenen staatlichen Stellen abgerufen, übermittelt und nutzbar gemacht werden können. Wir wollen für weniger Bürokratie, für mehr Service für Bürgerinnen und Bürger und für die Unternehmen sorgen. Das werden wir mit diesem Staatsvertrag auf den Weg bringen. Es dürfte Sie zunächst überraschen, warum jetzt ein Staatsvertrag und kein Gesetzentwurf vereinbart wurde. Die Details liegen in Schwierigkeiten der verfassungsrechtlichen Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern. Das Grundgesetz sieht keine Kompetenz genuin des Bundes vor, ein solches Datenaustauschsystem zu errichten. Das hat damit zu tun, dass den Müttern und Vätern des Grundgesetzes im Jahre 1949 die Komplexität der Verwaltungsdigitalisierung nicht unbedingt unmittelbar gewahr war. Das führt dazu, dass man die Verfassung nicht einfach beliebig weiter auslegen kann, sondern mit der Kompetenzordnung leben muss, die sie vorgibt. Sie beinhaltet, dass der Bund – auch wenn das manchmal in der Öffentlichkeit anders wahrgenommen wird – keine Allzuständigkeit hat, sondern der Bund nur dann Regelungen und Gesetze erlassen kann, wenn ihm dafür explizit eine Gesetzgebungskompetenz übertragen ist. Alles, was dem Bund nicht exklusiv und enumerativ übertragen ist, bleibt in der Residualkompetenz der Länder. Ein solches Datenaustauschsystem wäre deshalb eigentlich in der Gesetzgebungskompetenz der Länder. Das durch eine Verfassungsänderung aufzufächern, erschien zu kompliziert, zu opportunistisch und würde übrigens zur weiteren Textvergewaltigung des Grundgesetzes im Hinblick auf technische Details beitragen, die aus meiner Sicht nicht unbedingt angemessen ist. Deswegen hat man sich für einen anderen Weg, nämlich für einen Staatsvertrag, entschieden. Das ist die Alternative zu einer Grundgesetzänderung. Die Länder können mit Zustimmung zu einem Staatsvertrag Kompetenzen an den Bund oder auch an einzelne Länder übertragen. Diesen Auftrag hat man beschritten, indem man im Juni 2024 den IT-Planungsrat beauftragt hat, einen solchen Staatsvertrag zu entwickeln. Im Dezember 2024 wurde er auf der Ministerpräsidentenkonferenz mit dem damaligen Bundeskanzler verabschiedet und beschlossen. Der Nachteil, oder Vorteil, je nachdem, wie man es sehen will, ist, dass ein solcher Staatsvertrag im parlamentarischen Verfah-

ren nicht änderbar ist. Anders als ein Gesetz ist es wie ein zwischenstaatlicher internationaler Vertrag, also ein Weg, wo eine Regierung die Zustimmung zum Staatsvertrag erklärt. Das haben die Bundesregierung und alle Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten gemacht. Diese Zustimmungserklärung muss dann durch ein Ratifikationsgesetz bestätigt werden. Das ist der Fall, den wir jetzt hier einbringen. Wenn dieser Staatsvertrag von der hinreichenden Zahl an Ländern und vom Bund ratifiziert ist, ist die Kompetenzgrundlage für den Aufbau des NOOT-Systems geschaffen. Wir werden dann dafür sorgen, dass die Regelungen es möglich machen, Daten besser auszutauschen. Bund und Länder verpflichten sich in dem Staatsvertrag, dass ihre öffentlichen Stellen an dieses System angeschlossen werden. Wir werden dafür sorgen, dass in einem ersten Schritt die Verwaltungsleistungen nach dem Online-Zugangsgesetz für dieses Once-Only-Prinzip nutzbar gemacht werden. Die grundsätzlichen Entscheidungen für die weitere Registermodernisierung werden im IT-Planungsrat getroffen. Wir haben eine Grundlage geschaffen, die an das europäische Once-Only-System anschlussfähig ist. Ich werbe um Ihre Zustimmung zu diesem Änderungsvertrag, denn er wird Deutschland schneller, bürokratieärmer und für die Bürger praktischer machen.

Der Vorsitzende: Vielen Dank für die Einführung. Die Obleute haben sich auf eine Debattenrunde von fünf Minuten pro Fraktion verständigt. Es beginnt für die CDU/CSU Dr. Markus Reichel.

Abg. Dr. Markus Reichel (CDU/CSU):
Herr Vorsitzender, Herr Staatssekretär, vielen Dank für die Möglichkeit, dass wir den Staatsvertrag hier diskutieren können und das auch gleich als Gelegenheit nehmen, das eigentliche Thema, nämlich die Registermodernisierung, anzusprechen. Es geht darum, dass Datenbestände in Deutschland momentan auf Bund und Länder, einschließlich Kommunen, verteilt sind. Mit dem Staatsvertrag wird erst einmal die rechtliche Voraussetzung geschaffen, dass es eine gemeinsame Infrastruktur für den Datenaustausch gibt. Am 11. Dezember 2024 wurde das vom Bundeskanzler und den Regierungschefinnen und -chefs unterschrieben. Wir sollen nun durch das Gesetz die Zustimmung für diesen Staatsvertrag erteilen. Ich kann gleich vorwegnehmen, dass wir das als



CDU/CSU-Fraktion sehr klar unterstützen. Es ist auch klar, dass mit dem Staatsvertrag noch kein Register mehr angeschlossen ist, sondern wir nur über die Voraussetzungen sprechen. Ich will das einmal in den Kontext setzen. Der Kollege Parsa Marvi und ich sind in der Reformkommission für den Sozialstaat. Dort wird häufig, wenn es das Thema Digitalisierung gibt, gesagt „Da machen wir Once-Only und Registermodernisierung und Check“, damit ist das Thema quasi abgehakt. Dass dahinter der eigentlich komplexe Prozess noch steht, ist vielen nicht bewusst. Dort müssen wir noch eine Menge Bewusstseinsbildung leisten. Ich will darauf hinweisen, dass die Themen Registermodernisierung, Onlinezugangsgesetz und eines der Projekte aus dem vorherigen Tagesordnungspunkt, nämlich die Einführung der EUDI-Wallet, nicht voneinander gelöst betrachtet und auch gesteuert werden können. Die EUDI-Wallet wird am Ende die von Ihnen erwähnten Nachweise nutzen können und müssen, und sie muss sie aus den Registern bereitgestellt bekommen. Ich bin im Übrigen der Opposition auch sehr dankbar, dass wir dieses Thema heute sehr frühzeitig, ohne das parlamentarische Verfahren durch eine Anhörung aufgehalten zu haben, thematisieren können. Es ist wichtig, dass wir die Diskussion heute führen. Wichtig ist auch, welche nächsten Schritte kommen. Deswegen meine Frage an Sie, Herr Staatssekretär: Wie würden Sie den aktuellen Vorbereitungsstand auf Seiten der Länder und Kommunen betrachten, wenn es um die tatsächlichen weiteren Schritte der Registermodernisierung geht?

PSSt Philipp Amthor (BMDS): Herr Kollege, vielen Dank. Wir müssen uns zum Thema Erwartungsmanagement vor Augen führen, dass durch den Abschluss des Staatsvertrags selbst eine Grundlage für die Registermodernisierung geschaffen, die Registermodernisierung allerdings selbst nicht erledigt ist. Es wird ein großer Kraftakt sein. Es ist ein großes Thema für den IT-Planungsrat, dessen Vorsitz meine Kollegin Staatssekretärin Hölscher im nächsten Jahr übernehmen wird. Das ist für uns, auch im Austausch mit den Ländern, ein Topthema. Zum Zeitplan, wir haben vereinbart, dass wir bis Ende 2025 das sogenannte NOOTS-Minimum-Viable-Product vorstellen. Das wird ein Prototyp sein, damit wir die Produktivumgebung des NOOTS-Staatsvertrags testen können. Operativ soll es ab Herbst

2026 möglich sein, Register an dieses System anzuschließen. Ich wäre sehr dankbar, wenn wir dieses Thema auch hier im Ausschuss engmaschig begleiten. Das Bundesministerium wird jedenfalls Druck dafür machen, dass möglichst viele Register angeschlossen werden. Sie haben auch das Thema EUDI-Wallet angesprochen, das wird dann erfolgreich, und das intendiert auch die Bundesregierung, wenn es möglich sein wird, Nachweise aus dem NOOTS in die Wallet zu überspielen. Für uns ist wichtig, diese Funktionalität und den Dreiklang von den Vorhaben NOOTS-Staatsvertrag, OZG-Umsetzung und EUDI-Wallet zusammen zu komponieren.

Abg. Dr. Markus Reichel (CDU/CSU): Ein Thema, welches in der Diskussion um den Staatsvertrag behandelt wird, ist die Frage der Governance-Strukturen. Wie kann den Planungen und den Vorhaben am Ende auch Verbindlichkeit verliehen werden?

PSSt Philipp Amthor (BMDS): Das ist für uns ein wichtiges Vorhaben. Es wird nicht allein reichen, dass der Bund Standards vorgibt. Das ist ein enger Prozess mit dem IT-Planungsrat und mit der Förderalen IT-Kooperation (FITKO), die im wesentlichen Teil für die Finanzierung und sozusagen als Aufhänger der bisherigen Struktur eine Rolle spielt. Wir setzen auf möglichst viel Standardisierung. Das heißt nicht, dass der Bund alles vorgeben muss, aber auf Standards müssen wir uns mehr einigen können.

Der Vorsitzende: Vielen Dank. Für die AfD-Fraktion Sebastian Maack.

Abg. Sebastian Maack (AfD): Herr Staatssekretär, vielen Dank für die Ausführungen. Von der Opposition sehen wir die ganze Staatsmodernisierung nicht als das Thema einer Legislaturperiode an. Die wird sich sicherlich über etliche Legislaturperioden erstrecken. Deshalb ergibt es durchaus Sinn, hier an einem Strang zu ziehen. Je nachdem, wer dann in den einzelnen Legislaturen an der Regierung ist, kann dann von den Arbeiten der anderen profitieren. Wir werden deswegen der Ratifizierung dieses Staatsvertrages zustimmen. Wir hatten einmal aus der Fraktion heraus nachgefragt, wie es mit der Grundgesetzänderung des Artikel 91c Grundgesetz steht. Damals wurde uns gesagt, das werde nicht weiterverfolgt und man gehe auf den Staatsvertrag. Sie haben gerade bei



der Modernisierungsagenda gesagt, das Thema Artikel 91c Grundgesetz sei noch gar nicht durch. Man würde darüber noch entscheiden, was ich erstaunlich fand. In der Einleitung zum NOOTS-Staatsvertrag haben Sie wieder gesagt, das stehe doch nicht mehr zur Debatte. Deswegen die Frage: Wie sieht es denn jetzt aus?

PStS Philipp Amthor (BMDS): Vielen Dank, Herr Kollege Maack, zunächst für den Hinweis, dass Staatsmodernisierung über die Wahlperiode hinausgehe, ganz sicher ist das so. Für uns war nur aus Fragen der Seriosität auch wichtig, dass wir uns nicht Ziele auf irgendwann – Sankt-Nimmerleins-Tag – setzen, sondern nachprüfbare Ziele bis Ende der Wahlperiode, an denen man uns messen kann. Was Artikel 91c des Grundgesetzes angeht, habe ich Ihre schriftliche Frage ganz gut präsent, weil ich die selbst beantwortet habe und jetzt noch einmal die authentische Interpretation dieses Textes geben kann. Wichtig ist, Artikel 91c des Grundgesetzes, die potenzielle Diskussion darüber, ob wir diese Norm ändern, um zusätzliche Kompetenzen des Bundes zu schaffen. Darauf ist mit Blick auf den NOOTS-Staatsvertrag nicht Rücksicht zu nehmen, weil der Staatsvertrag diesen Mechanismus ersetzt. Das NOOTS-System braucht für sich genommen keine Grundgesetzänderung. Es gibt im Übrigen ein sehr gutes Gutachten des Normenkontrollrates des Speyerer Staatsrechtlers Prof. Dr. David Roth-Isigkeit, der deutlich gemacht hat, was an Bündelung im Föderalstaat in technischen Fragen unterhalb einer Schwelle der Grundgesetzänderung des Artikel 91c möglich ist. Insoweit sind für uns als Bundesregierung die Mechanismen da, dass die Diskussion über Artikel 91c des Grundgesetzes potenziell nicht dazu führen darf, dass man bis dahin in weiterer Bündelung und in weiterer Vernetzung in der Verwaltungsdigitalisierung nicht tätig wird. Der Staatsvertrag ist eine Möglichkeit, die wir jetzt in die Umsetzung bringen wollen, und auch unterhalb der Schwelle der Grundgesetzänderung. Gleichwohl – und das finde ich auch wichtig – hat sich auch aus der Diskussion mit den Chefinnen und Chefs der Staatskanzleien ergeben – und ich nehme das Ergebnis damit nicht vorweg – aber finden wir schon, wenn sich 16 Bundesländer und die Bundesregierung zusammensetzen, wird man von uns auch erwarten können, dass man bei einer föderalen Modernisierungsagenda zumindest prüft, ob eine weitere

Grundgesetzänderung notwendig ist. Ich sage allerdings – und das war auch Gegenstand der Anfrage – Artikel 91c des Grundgesetzes ist keine unverhandelbare Bedingung und kein zwingendes Erfordernis dafür, um bei der Registermodernisierung weiter voranzukommen.

Abg. Sebastian Maack (AfD): Ich hätte noch weitere Fragen. Der Staatsvertrag wird von den Bundesländern und der Bundesrepublik geschlossen. Wie sieht es mit dem Durchgriff auf die Kommunen aus? Die sollen auch eingebunden werden, sind aber nicht Vertragspartner. Gleich damit zusammenhängend: Haben Sie Sanktionsmöglichkeiten, wenn ein Bundesland seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommt?

PStS Philipp Amthor (BMDS): Das Grundgesetz hat sich für die Erwartung einer Zwei-Ebenen-Staatlichkeit entschieden und die Kommunen insoweit verfassungsrechtlich als Teil der Länder konzipiert. Das ist auch die Logik dieses NOOTS-Staatsvertrages. Die Kommunen werden ihrerseits nicht Teil des Staatsvertrages, weil die Kompetenzen der Kommunen verfassungsrechtlich abgeleitete Kompetenzen der Länder sind. Gleichwohl ist diese Frage der Verwaltungspraxis für uns entscheidend. Registermodernisierung und Verwaltungsdigitalisierung werden nicht nur dann gelingen, wenn irgendwo in ein paar Ministerien im Bund und in den Ländern die Dinge funktionieren, sondern wenn es in den kommunalen Vollzugsbehörden funktioniert. Deswegen sind wir sowohl bei der föderalen Modernisierungsagenda als auch bei der Verwaltungsdigitalisierung im engen Austausch mit den kommunalen Spitzenverbänden. Was die Sanktionen angeht, so hoffen wir, dass es auch einen hohen politischen Druck darauf geben wird, dass das, was die Länder versprechen, nämlich ihre Register anzuschließen, tatsächlich passiert. Wichtig ist, in diesem System des NOOTS-Staatsvertrags muss man also nicht auf den Letzten warten, sondern das Anschließen von Registern ist unabhängig von den jeweils anderen. So wird ein politischer Druck entstehen, der wichtig ist. Wir werden hier Transparenz darüber herstellen, wie weit die Registermodernisierung einzelner Länder vorangeht.

Der Vorsitzende: Vielen Dank für die SPD-Fraktion Parsa Marvi.



Abg. **Parsa Marvi** (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender, ich will uns Zeit einsparen. Es ist viel Richtiges gesagt worden. Wir haben hier für die Öffentlichkeit einen sehr sperrigen Begriff. Es ist wirklich etwas für Feinschmecker. Wenn man sich den Inhalt anschaut, die Mehrwerte von Once-Only über die viel zitierte Datenautobahn für Bund und Länder, kann man nur dafür sein. Ich glaube, es ist mit einer reinen Verabschiedung des Vertrags nicht getan. Es kommt sehr auf die technische Ausgestaltung und auf eine gute Architektur an. Es gibt die gerade anlaufende öffentliche Konsultation, die wichtig sein wird. In Verbindung mit der Registermodernisierung geht es im Detail um komplexe Fragen von Datenqualität oder Interoperabilität. Alles das, was man sich wünscht, ist im Detail eine sehr komplexe Diskussion. Ich denke, dort werden wir gemeinsam gute Lösungen entwickeln. Wir haben im Haushalt Mittel von 263 Millionen Euro für die Registermodernisierung. Ich gehe davon aus, dass wir die vollumfänglich nutzen werden. Es ist gut, dass wir schnell diesen Staatsvertrag auf den Weg bringen.

PStS **Philipp Amthor** (BMDS): Vielen Dank. Dem Lob habe ich keine Kritik hinzuzufügen. Da die Mittel angesprochen wurden, möchte ich an dieser Stelle noch einmal sagen, auch an dieser Stelle ist das oft gescholtene Sondervermögen für uns ein echter Möglichmacher. Das muss man sagen. Gerade wenn es dann die gelegentliche Kritik daran gibt, das seien doch alles gar keine zusätzlichen Investitionen. Wenn man den früheren Regierungsentwurf und den beschlossenen Haushalt nebeneinanderlegt, sieht man, dass viele der zusätzlichen Mittel tatsächlich in die Registermodernisierung fließen können. Das ist für uns ein wichtiges Vorhaben. Es muss auch weiter eine Priorität für den Haushalt haben, denn dieser NOOTS-Staatsvertrag war natürlich – wenn es politischen Willen der Länder gibt – nie gratis. Es gibt eine Verständigung, dass wir die Jahre 2025 und 2026 über das Budget der FITKO finanzieren und dann feste Finanzierungsanteile haben, auch einen festen Finanzierungsanteil des Bundes, den wir natürlich erwarten, einzubringen. Das wird sich lohnen, denn es hat einen echten Mehrwert für Bürgerinnen und Bürger, für Unternehmen und auch für die Verwaltung selbst.

Der **Vorsitzende**: Vielen Dank. Dann Dr. Heuberger für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.

Abg. **Dr. Moritz Heuberger** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Der Entwurf des NOOTS-Staatsvertrags adressiert ein zentrales Problem. Es wurde schon gesagt, dass die fehlende Interoperabilität und die Zersplitterung unserer Registerlandschaft sowie der Verwaltungsdaten auf Bund, Länder und Kommunen eben zusammengeführt wird und wir damit das Once-Only-Prinzip umsetzen können. Gleichzeitig halten wir daran fest, und das wurde bislang noch nicht erwähnt, dass die Datenhaltung dezentral bleibt. Sie ist nicht ohne Grund dezentral aufgebaut. Wir haben deshalb bei der Gründung der Bundesrepublik keine Zentralisierung von Daten gehabt – und haben es zum Glück heute nicht, eine Zentralisierung von Daten – weil wir unsere Verwaltung faschismussicher aufgestellt haben und sie auch in Zukunft faschismussicher bleiben soll. Ich finde es wichtig, bei der Umsetzung des NOOTS-Staatsvertrages immer im Blick zu haben, dass die Dezentralität als Grundpfeiler bestehen bleibt. Das finden wir, ist erstmal gegeben. Richtig gemacht kann die Umsetzung des NOOTS-Staatsvertrages zu einer effizienteren und bürgerfreundlicheren Verwaltung führen und gleichzeitig auch Datenschutz und Datensicherheit gewährleisten. Aus diesem Grund stimmen wir dem zu, das vorweggeschickt. Wir haben aber auch Bedenken, dass das bei der Umsetzung immer bedacht wird. Ganz relevant finde ich dabei das Datenschutzcockpit. Ich wäre interessiert zu erfahren, wie dort der Stand ist, weil das für mich ein zentraler Bestandteil der Gewährleistung der Sicherheit und der Souveränität der Nutzerdaten ist. Dass ich als Bürger sehen kann, wo meine Daten gespeichert sind, und wer sieht welche Daten beziehungsweise von wo nach wo Daten ausgetauscht werden. Dabei wäre das Plädoyer, das nicht nur bei den Daten zu belassen, die über den NOOTS-Staatsvertrag ausgetauscht werden, sondern generell. Herr Kollege Dr. Reichel hat das Thema EUDI-Wallet schon angesprochen: Dort soll es ein Dashboard geben, in dem die Transaktionen dargestellt werden, die mit den Daten vom Wallet geschehen. Das Dashboard vom Wallet und das Datenschutzcockpit vom NOOTS-Staatsvertrag sollte man zusammendenken, damit die Bürgerinnen und Bürger einen zentralen Anlaufpunkt haben, wo sie sehen können, wo welche Daten von



ihnen staatlicherseits – unabhängig von der Ebene – gespeichert sind und wer wann Zugriff darauf hat. Ich glaube, dass das eine extrem vertrauensbildende Maßnahme sein könnte. Meine Frage ist: Wie soll die Umsetzung des NOOTS aus Sicht der Bundesregierung konkret aussehen? Sollen Daten oder elektronische Nachweise nur innerhalb eines konkreten Anlasses, also eines konkreten Antragsverfahrens zum Beispiel ausgetauscht werden oder soll dauerhaft zwischen zwei Behörden ein Kanal hergestellt werden, der einen dauerhaften Datenfluss ermöglicht? Wird es jedes Mal aufgeschlossen und danach wieder zugeschlossen? Oder ist sichergestellt, dass nachdem ein bestimmter Vorgang abgeschlossen ist, der Zugang gekappt ist und eine Änderung der Daten eines erneuten Austausches bedarf?

PSSt **Philipp Amthor** (BMDS): Vielen Dank, Herr Kollege, auch für die Gelegenheit zwei systemische Grundüberlegungen aufzugreifen. Dort teilen wir die Betrachtung des Systems. Einerseits der Grundsatz der Dezentralität, das sage ich einmal selbstkritisch mit Blick auf die Vergangenheit: Als wir über viele Jahre in Datenschutzdiskussionen gerade als Innenpolitiker ein sehr starkes Plädoyer für eine dezentrale Datenhaltung gemacht haben, hat sich die technische Möglichkeit derart weiterentwickelt, dass man es schaffen kann, gute funktionierende Lösungen zu haben, ohne zwingend Daten allokalieren und zentralisieren zu müssen, solange die Austauschwege funktionieren. Deswegen ist es gut, dass wir ein Prinzip von Funktionalität und Dezentralität schaffen, in dem wir beides miteinander verbinden und es nicht als Konflikt sehen. Das ist ein Fortschritt auch dieser Diskussion. Das Thema der Transparenz der Daten ist für uns sehr wichtig. Wir haben sowohl im OZG-Prozess als auch mit Blick auf die Wallet, wie jetzt im NOOTS-Staatsvertrag, das Thema Transparenz, auch Datenschutz-Cockpit und anderes mehr sehr hoch gehalten. Das ist für die Akzeptanz bei den Bürgerinnen und Bürgern sehr wichtig. Die haben per se nichts gegen einen Datenaustausch mit dem Staat, aber sie wollen nachvollziehen können, was mit diesen Daten passiert. Insoweit will ich auch hier die Gelegenheit nochmal nutzen, zu sagen, dass wir die Kritik, die Bedenken, die Wünsche und die Erwartungen, die es an das Datenschutz-Cockpit auch aus der Zivilgesellschaft gibt, sehr ernst nehmen. Das wird eine Frage der Akzeptanz von Register-

modernisierung und erweiterter Datenhaltung durch den Staat. Das werden wir auf den Weg bringen.

Der **Vorsitzende**: Dankeschön. Für die Linke, Sonja Lemke.

Abg. **Sonja Lemke** (Die Linke): Zunächst, Herr Staatssekretär, würde ich Sie bitten, Wörter wie „Vergewaltigung“ nicht leichtfertig zu verwenden. Zum eigentlichen Thema: Wir teilen die Bedenken der Bundesdatenschutzbeauftragten, dass der Staatsvertrag nicht auf das genaue Ziel, auf den Austausch in der Leistungsverwaltung, beschränkt ist, sondern die Tür dazu offensteht, dass auch Eingriffsverwaltung oder in Zukunft andere darauf zugreifen. Wir haben beim zukünftigen Nutzen große Bedenken. Auch wenn die Daten dezentral gespeichert bleiben, ist mit der einheitlichen Identifikation eine große Angreifbarkeit gegeben. Das macht es auch leichter möglich, Daten von außen abfließen zu lassen und zu kombinieren. Das Datenschutzcockpit halten wir auch nicht für ausreichend, weil dort mit der technischen Umsetzung noch einiges in den Sternen steht. Es ist ein reines Überprüfungsinstrument, das nicht ausreicht, um die Daten der Menschen zu schützen. Deswegen werden wir den Entwurf heute ablehnen. Ich hätte noch ein paar Fragen, die sich im Prinzip auf die Kritik beziehen. Mich würde interessieren, wie die Bundesregierung die Bedenken der Bundesdatenschutzbeauftragten, dass es nicht auf die Leistungsverwaltung beschränkt wird, einschätzt. Wie sieht in Verhandlungen zum Staatsvertrag in Bezug auf die engere Zweckbindung des NOOTS Ihre Positionen aus, die im Moment im Staatsvertrag nicht gegeben ist, also eine Zweckbindung auf die Leistungserbringung und eben nicht auf die Eingriffsverwaltung?

PSSt **Philipp Amthor** (BMDS): Was die gesamte Frage angeht, Datennutzung zu ermöglichen, ist auch Ziel dieses Staatsvertrages. Eine digitalisierte Verwaltung, die schnell sein will, die bürgerzentrierten Services digital anbieten will, muss über Daten verfügen. Das ist ein Widerspruch. In diesem Spannungsverhältnis kann man sich auf den Standpunkt stellen „Datenschutz ist das Wichtigste. Der Staat soll keine Daten der Bürger haben und verarbeiten können.“ Wenn man diese Position einnimmt, muss man den Bürgern allerdings auch sagen, dass es dann keine schnelle digitale Verwaltung gibt. Man kann nur eines von



beidem haben. Wenn man einen digitalisierten, schnellen, handlungsfähigen Staat haben will, muss dieser Staat über Daten verfügen. Die Brücke, über die es dabei gehen muss, damit es Akzeptanz bei den Bürgerinnen und Bürgern gibt, sind zwei Umstände: Transparenz und Datensicherheit. Das sind für uns die Maxime, in die wir die Registermodernisierung einordnen. Wir teilen Ihre diesbezügliche Skepsis nicht. Ich will noch einmal darauf hinweisen, dass wir in keiner Weise den Rechtsschutzstandard gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern reduzieren. Dem Staat muss für jede Ausübung hoheitlicher Gewalt und für jeden Datenverarbeitungsvorgang eine Kontrollierbarkeit vorliegen. Das ist überprüfbar. Dagegen können sich Bürger wehren. Das können sie nachvollziehen. Insoweit reduziert das nicht die Rechtstellung der Bürgerinnen und Bürger. Das ist für uns sehr wichtig. Rechte im digitalen Raum und eine digitalisierte Verwaltung sind kein Widerspruch, sondern gehören miteinander untrennbar zusammen. Was die Beschränkung angeht, nur auf die Leistungsverwaltung empfehle ich – wer es nicht so spritzig mag wie Faust I und II – das Handbuch des Verwaltungsrechts, um einen tollen Eindruck zu bekommen, wie schwierig es ist, trennscharf zwischen Eingriffs- und Leistungsverwaltung zu trennen. Der Umstand, dass Daten, die von Bürgern erhoben und an den Staat übermittelt wurden, nicht doppelt erhoben werden müssen, sondern ausgetauscht werden können, liegt nicht nur im Interesse von Leistungsverwaltung, sondern auch in Eingriffsverwaltungsfällen durchaus im Interesse der Bürgerinnen und Bürger. Um Ihnen einmal deutlich zu machen, Eingriffsverwaltung heißt nicht nur, die Polizei vollzieht irgendeine Vollstreckungsmaßnahme, sondern Eingriffsverwaltung in der klassischen Terminologie

ist beispielsweise eine Bauordnungsverfügung, das klassische Baurecht und all die Entwicklungen, die sich aus dem Polizeirecht entwickelt haben. Dort eine künstliche Trennung auf den Weg zu bringen, wäre weder verwaltungsrechtlich systematisch überzeugend noch im Sinne der Bürgerinnen und Bürger. Deswegen ist es richtig, hier eine breite Nutzbarkeit zu haben. Gerade in polizeirechtlichen Kontexten und Gefahrenabwehrkontexten sind die Schwellen für Eingriffe staatlicher Verwaltung ohnehin viel höher als im Leistungsverwaltungs-Szenario.

Der **Vorsitzende**: Vielen Dank. Wir sind am Ende der Debattenrunde zu diesem Tagesordnungspunkt angekommen. Der öffentliche Teil der Sitzung ist hiermit beendet. Ich bedanke mich herzlich beim Herrn Staatssekretär.

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, AfD, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion Die Linke die Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksache 21/538.

b) Unterrichtung durch die Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zum Vertrag über die Errichtung, den Betrieb und die Weiterentwicklung des Nationalen Once-Only-Technical-Systems (NOOTS) – Vertrag zur Ausführung von Artikel 91c Absatz 1, Absatz 2 GG – NOOTS-Staatsvertrag – Drucksache 21/538 – Stellungnahme des Bundesrates

BT-Drucksache 21/894

Der Ausschuss beschließt Kenntnisnahme.

Schluss der Sitzung: 16:48 Uhr

Hansjörg Durz, MdB

Vorsitzender